主題精選：贈與不動產 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 贈與不動產時增值稅與契稅繳納人不同將影響贈
與稅額
發布日期: 2019-12-26
內文
各位同學好
本日專欄說明有關贈與不動產時，土地增值稅與契稅繳納人不同（分別為贈與人或受贈人）
時，將影響贈與稅額之情形。
首先，可參考此篇新聞：贈與不動產 受贈人應繳土增稅、契稅【原文轉自：好房網】
《例》陳君有台中市西區土地1筆、房屋1棟，103年2月18日贈與其子(贈與當時該地土地公告現
值總額420萬元、房屋評定現值為80萬元)，其子已成年，有正當職業並已小有積蓄，若土地
增值稅(20萬元)、契稅(15萬元) 由其子支付，可節省贈與稅嗎？ (參考財政部)
【解】(一)由受贈人(陳君之子)繳納土地增值稅、契稅時，應納贈與稅額計算如下:
(5,000,000-2,200,000-350,000)×10%=245,000元
• (二) 若土地增值稅、契稅由陳君自己支付，應付多少贈與稅呢？
1. 贈與總額為：5,000,000+350,000=5,350,000元
2. 應納贈與稅額計算如下：（(5,350,000-2,200,000-350,000)×10%=280,000元）
• (三) 由此可知，本案土地增值稅、契稅由其子支
付，可節省贈與稅3萬5,000元。陳君需提出該土地
增值稅、契稅確由其子支付之證明，供國稅局查
核，若經查證屬實，即可扣除。